

1500302-23.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Em seguida, o réu confessou a prática do furto e disse que o aparelho pertencia a sua ex-namorada, tendo indicado a casa dela. A vítima confirmou que teria tido um relacionamento com o réu um ano antes da data do fato. A vítima constatou o furto do aparelho televisor que lhe pertencia. Informou que o réu cometeu o furto mediante escalada, sendo que o muro da casa da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1500302-23.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500302-23.2022.8.26.0603

Réu:

WILLIAM LAMEU NEVES

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

Vistos.

WILLIAM LAMEU NEVES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta de 23 horas, durante o período destinado ao repouso noturno, na residência situada na Rua Cristiano Olsen, nº 3.873, nesta cidade, mediante escalada (cf. laudo pericial de constatação de local de fls. 73/76), subtraiu para si um televisor da marca "Samsung", 32 polegadas, de cor preta, com suporte e cabo de energia, avaliado em R\$ 300,00 (trezentos reais - fls. 59), pertencente à vítima Sandra Regina Mendes da Silva.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial iniciado mediante auto de prisão em flagrante (fls. 01/02).

A decisão de fls. 45/47 concedeu liberdade provisória ao acusado.

Recebida a denúncia (fls. 79/80), o réu foi citado (fls. 91) e apresentou resposta à acusação (fls. 96/97).

Na audiência de instrução foi colhida a prova oral, consistente nas oitivas da vítima e uma testemunha, bem como no interrogatório do réu (fls. 126/130).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas no termo de audiência (fls.127/130) e requereu a absolvição do réu, argumentando que é caso de atipicidade da conduta (princípio da bagatela). Na hipótese de condenação, postulou a aplicação da atenuante da confissão, o afastamento da causa de aumento do repouso noturno, afastamento da qualificadora decorrente da escalada, fixando-se a pena no mínimo

legal e regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Isto porque, foram comprovadas a materialidade do crime, a autoria, bem como a qualificadora da escalada.

O auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), auto de entrega (fls. 12), laudo de avaliação (fls. 59/60) e o laudo pericial do local (fls. 73/76) comprovam a materialidade delitiva.

A autoria também é certa.

Tanto na fase policial como em Juízo, o réu confessou a prática do crime de furto. Interrogado em Juízo, o réu admitiu que subtraiu o aparelho televisor. Afirmou que a vítima é sua ex-namorada e que não tinha problemas com ela na época do fato. Naquela data, disse que tinha ingerido bebida alcoólica em um bar. Então, depois, foi até a casa onde estava a televisão, pulou o portão e pegou o televisor da vítima, pois, pretendia trocá-lo por droga. Disse que o fato ocorreu no período da noite. Não conhecia os policiais militares. Afirmou que o televisor não sofreu nenhum dano. Relatou que possui 1,75 m de altura e, esticando os braços, consegue tocar o muro ou o portão da casa da vítima.

A vítima Sandra Regina Mendes da Silva afirmou que na data do fato estava na casa de sua filha, quando policiais militares comunicaram o furto de seu aparelho televisor. Ficou sabendo que o réu foi o autor de tal furto. Relatou que teve um relacionamento com o réu, mas na época do fato, já tinha terminado tal relacionamento. Reouve o aparelho televisor.

A testemunha policial militar Carlos Alberto Marques Antônio relatou que na data do ocorrido, o COPOM irradiou que um indivíduo carregava um televisor na Avenida Chile, caminhando no rumo do Bairro Jussara. Disse que na Rua Compadre João Bertani abordaram o réu, por volta de 22h30min. Inicialmente o réu disse que a televisão lhe pertencia e que era viciado em droga. Foram até a casa do réu. Os pais do réu disseram que o televisor não era deles. Em seguida, o réu confessou a prática do furto e disse que o aparelho pertencia a sua ex-namorada, tendo indicado a casa dela. A vítima confirmou que teria tido um relacionamento com o réu um ano antes da data do fato. A vítima constatou o furto do aparelho televisor que lhe pertencia. Informou que o réu cometeu o furto mediante escalada, sendo que o muro da casa da vítima possui quase dois metros de altura. Não conhecia o réu.

Desse modo, a confissão do réu está corroborada pelas declarações da vítima e pelo depoimento da testemunha.

A qualificadora da escalada ficou provada. O laudo de fls. 73/76 e a prova oral demonstram que o réu escalou o portão do imóvel para praticar o delito. O portão possui mais de dois metros de altura, configurando a escalada.

A causa de aumento prevista no § 1º, do artigo 155, do Código Penal, que prevê aumento da pena se o crime for praticado durante o repouso noturno, não incide, porque na forma qualificada do furto não é possível aplicar referida majorante. Nesse sentido, a questão foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos especiais repetitivos - Tema 1087: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Dosagem da pena.

Na primeira fase, considerando que o réu é primário, fixo pena-base no mínimo legal de dois anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, mas a pena já está no mínimo legal e não pode ficar aquém do mínimo nesta fase de dosimetria.

Na terceira fase, não ocorrem causas de aumento ou diminuição de pena.

Não é caso de aplicar o § 2º, do artigo 155, do Código Penal. Isto porque, a res furtiva não é de pequeno valor, além de ter sido o crime praticado mediante escalada.

Sopesando a quantidade da pena, a confissão e a primariedade, fixo o regime inicial

aberto.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu WILLIAM LAMEU NEVES como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso II, do Código Penal, à pena de dois anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de dez dias-multa (mínimo legal).

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade (pelo prazo da pena corporal), e mais uma multa de dez diárias, no mínimo legal.

Custas na forma da lei, observando a gratuidade processual.

P.R.I.C.

Araçatuba, 13 de dezembro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA